

1504725-70.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria - 2012156/2021 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 15665875 - 103º D.P.

COHABII/ITAQU., 1521662/20/020 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 5217/20/326 - 103º D.P.

COHABII/ITAQU., 2012156 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504725-70.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504725-70.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria - 2012156/2021 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 15665875 - 103º D.P.

COHABII/ITAQU., 1521662/20/020 - 103º D.P. COHABII/ITAQU., 5217/20/326 - 103º D.P.

COHABII/ITAQU., 2012156 - 103º D.P. COHABII/ITAQU.

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ LUIZ PINHEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

JOSÉ LUIZ PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art.180, "caput" do Código Penal (aditamento em audiência), pois no dia 24 de outubro de 2020, nesta Capital, recebeu e conduzia um automóvel GM Corsa placas DMZ5781, SP/SP, de propriedade da vítima Daniel Queiroz Pinto, sabendo que era produto de crime.

Segundo a denúncia, o veículo foi roubado em 12 de outubro de 2020. Na data dos fatos, em 24 de outubro seguinte (ou seja, cerca de doze dias depois do roubo), por volta de 21h30min, seguia JOSÉ LUIZ na pilotagem do veículo roubado na contramão da Rua Luiz Mateus, 1600, nesta Capital, quando Policiais Militares em regular patrulha dele desconfiaram e efetuaram abordagem.

Nessa ocasião, os policiais constataram de que se tratava de veículo roubado dias antes, bem como encontraram também sob posse de JOSÉ LUIZ um simulacro de pistola e ainda verificaram que o acusado era "Procurado da Justiça em virtude de Mandado de Prisão expedido em 01/05/2019".

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022 (fls. 120/122) e o aditamento em audiência.

O réu foi citado da denúncia e do aditamento, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução criminal foram duas testemunhas de acusação e, após foi o réu interrogado.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação, para condenar o réu nos termos do aditamento da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição do réu, argumentando, em suma, com fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente, nos termos do aditamento da denúncia.

A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, bem como pelos Boletins de Ocorrência de fls. 03/08, sendo proveniente de roubo poucos dias antes.

A autoria do delito pelo acusado, outrossim, restou incontroversa.

O réu permaneceu silente em ambas as fases.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Militar Anderson Binote de Lima reconhecendo o réu em audiência disse que alguns dias depois o acusado estava com o veículo GM Corsa na via pública, efetuaram a abordagem, ele estava sozinho e com um simulacro de arma de fogo na cintura. Ele "desconversou" e depois disse que tinha feito o roubo do carro e que era procurado. Levaram o acusado à Delegacia de Polícia e a vítima o teria reconhecido. Ele estava com uma blusa que era da vítima.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar Marcel Yoshihiro Kano, que também reconheceu o réu em audiência.

As palavras dos policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF - HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador:

Primeira Turma).

“RECEPÇÃO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO - PROVA TESTEMUNHAL (...) DEPOIMENTO DE POLICIAIS - VALIDADE - Não há nenhuma justificativa para se desacreditar do relato apresentado pelos policiais, cujos testemunhos são dotados, a princípio, da mesma credibilidade que os demais (...) CONDENAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Sentença absolutória reformada nesta parte RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PROVIDO.” (TJSP, 3ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0012108-77.2001.8.26.0050, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12/06/12 - grifei).

“As declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado, no exercício de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos.” (TJSP, 15ª Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 0000085-18.2017.8.26.0510, Relator Desembargador Ricardo Sale, j. 02/12/21).

Inafastável, assim, a condenação do acusado nos termos da denúncia por infração ao art. 180, caput, do Código Penal.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção cabível, o que faço com base nos critérios estabelecidos no art. 68 do Código Penal.

O acusado é triplamente reincidente (fls. 115/117 e 131/134).

Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, utilizando parte de suas reincidências, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em um ano e seis meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Não há atenuantes a serem consideradas.

Pela reincidência, de rigor a exasperação da pena em 1/3, totalizando dois anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Torno a pena individual definitiva à míngua de outras causas de oscilação, mantendo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal, tendo em vista a capacidade contributiva do réu, não comprovadamente abastada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR o réu JOSÉ LUIZ PINHEIRO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena total de dois anos de reclusão e pagamento ao Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 20 dias multa, com unidade no mínimo legal.

O réu não faz jus a nenhum benefício, posto que triplamente reincidente.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, considerando a pena aplicada, desde que compatível com outras condenações.

Inaplicável o art. 387, §2º, do CPP. Faculto o recurso em liberdade.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, a não ser que o(s) acusado(s) seja(m) defendido(s) pela DPESP, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA